

Proc. n.º 23142/22.7T8LSB.L1
Tribunal da Relação de Lisboa — 2.ª Secção

Exequente/Recorrente:	Centenário Unipessoal, Lda.
Executado/Recorrido:	Nuno Miguel Silva Duarte (CC 13731091 NIF 254048382)

CONTRA-ALEGAÇÕES DO RECORRIDO

I. INTROITO

1. O presente articulado é apresentado por Nuno Miguel Silva Duarte, Executado e ora Recorrido, em resposta ao recurso interposto pela Exequente.
2. O Recorrido pede a manutenção integral da decisão de 16 de março de 2023, que indeferiu liminarmente a execução por inexistência de título executivo bastante.
3. O Recorrido encontra-se em auto-representação, na sequência da cessação de resposta dos mandatários anteriormente constituídos, situação que documenta nos autos.

II. QUESTÃO PRÉVIA: NULIDADE DA CITAÇÃO E OMISSÃO DE DECISÃO SOBRE O INCIDENTE SUSCITADO

4. A citação datada de 04 de julho de 2023, com a referência 36425114, não foi entregue ao Recorrido, mas sim a Filipe Delgado, co-executado e co-devedor solidário, pessoa com posição processual própria e interesses não coincidentes com os do ora Recorrido.
5. Filipe Delgado não coabita com o Recorrido e não lhe transmitiu a citação, tendo o Recorrido tomado conhecimento efetivo do processo apenas em 23 de janeiro de 2024, por iniciativa própria e após 203 dias sem possibilidade real de defesa.
6. O despacho de 21 de abril de 2023 determinou expressamente a citação “para os termos da execução e do recurso”, impondo, por isso, a entrega dos elementos necessários ao exercício do contraditório.
7. A Agente de Execução recebeu as alegações de recurso em 25 de maio de 2023, mas tais elementos não acompanharam a citação efetuada.
8. Em 20 de setembro de 2024, a própria Agente de Execução reconheceu por escrito que, aquando da citação do Executado, “por lapso, não seguiu em anexo o respectivo documento referente à decisão de recurso”.
9. Tal omissão afeta diretamente a função própria da citação, por privar o citando do conhecimento integral do objeto processual e dos elementos necessários ao exercício da defesa.
10. Em 06 de fevereiro de 2024, o Recorrido arguiu expressamente a nulidade da citação.
11. O Tribunal a quo não apreciou esse incidente antes da remessa dos autos à Relação.

12. Em 26 de junho de 2025, os autos foram remetidos ao Tribunal ad quem com reconhecimento expresso de que tal remessa ocorreu “por lapso”, sem prévia apreciação da nulidade arguida.
13. Subsiste, assim, questão prévia essencial ainda não decidida, suscetível de comprometer a validade do processado subsequente.
14. Se a citação vier a ser declarada nula, também o serão os atos processuais que dela dependam, incluindo as penhoras de contas, rendimentos e veículos promovidas posteriormente.

III. DA INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO

15. O documento datado de 09 de dezembro de 2021, apresentado como suporte da execução, não constitui título executivo válido.
16. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de título executivo bastante, entendimento que deve ser mantido.
17. Desde logo, o termo de autenticação não contém a menção exigida pelo artigo 151.º do Código do Notariado, isto é, a declaração de que o documento exprime a vontade das partes.
18. Tal omissão não constitui mera irregularidade secundária. Afeta requisito essencial do ato de autenticação e compromete a aptidão executiva do documento.
19. Por outro lado, o Dr. Varela de Matos certificou a presença de Renato Gil em 09 de dezembro de 2021, quando, segundo a prova invocada pelo Recorrido, a assinatura desse interveniente ocorreu apenas em 22 de janeiro de 2022, isto é, 44 dias depois.
20. Verifica-se, assim, séria desconformidade entre a certificação notarial e a sequência factual efetiva da assinatura.
21. Acresce que a procuração que alegadamente habilitava o Dr. Varela de Matos data de 19 de setembro de 2022, ou seja, 283 dias após o ato que veio a certificar.
22. A discrepância cronológica entre o ato autenticado e o título de representação invocado reforça a invalidade do documento.
23. Por fim, o requerimento executivo, entrado em 04 de outubro de 2022, foi apresentado sem o título e sem a procuração, tendo o mandatário da Exequente confessado, em 13 de outubro de 2022, que tais documentos “por lapso não foram juntos”.
24. O processo executivo nasceu, assim, sem suporte documental suficiente, vindo a ser posteriormente tentada a sua regularização a posteriori.

IV. DA REUNIÃO DE 19 DE JULHO DE 2023

25. Em 19 de julho de 2023, já depois de o título ter sido judicialmente afastado como bastante para fundar a execução, teve lugar reunião entre o Recorrido, Filipe Delgado, Cléber Peligaro e o Dr. Varela de Matos.

26. Segundo a versão do Recorrido, nessa reunião foram apresentadas três versões sucessivas de um novo contrato, todas desfavoráveis à sua posição.
27. Segundo a mesma versão, o Recorrido pediu para submeter o documento à apreciação de advogado independente, o que lhe foi recusado.
28. O Recorrido sustenta ainda que lhe foi transmitida a ideia de que, se não assinasse, seria o primeiro a ser executado.
29. Tais circunstâncias, se valoradas conjuntamente, revelam tentativa de reconstrução negocial de uma obrigação cuja aptidão executiva já havia sido judicialmente posta em causa.
30. Releva ainda, segundo a alegação do Recorrido, que Filipe Delgado e Cléber Peligaro manifestaram vontade de o exonerar, sem que tal exoneração tivesse sido refletida nos documentos apresentados.
31. Este episódio possui, pelo menos, valor indiciário relevante quanto à fragilidade do título originário, à tentativa de substituição do seu suporte e à falta de linearidade da posição da Exequente.

V. RESPOSTA AOS FUNDAMENTOS DO RECURSO

32. A Recorrente sustenta que a decisão recorrida constitui decisão-surpresa, por ter sido proferida sem audição prévia da Exequente.
33. Não lhe assiste razão. A decisão de indeferimento liminar fundou-se na inexistência manifesta de título executivo bastante.
34. Quando o vício é intrínseco ao próprio documento apresentado com o requerimento executivo, não se está perante matéria estranha ao objeto da apreciação liminar, mas perante controlo judicial direto dos pressupostos da execução.
35. Não existe, por isso, qualquer surpresa juridicamente relevante.
36. A Recorrente invoca também insuficiência de fundamentação da decisão de 16 de março de 2023.
37. Também aqui sem razão. A decisão recorrida identifica o vício essencial do documento apresentado, reconduzindo-o à ausência de requisito legal indispensável do ato de autenticação.
38. A fundamentação é clara, inteligível e suficiente para permitir a compreensão do sentido decisório e o exercício do contraditório recursivo.
39. A Recorrente procura reduzir o vício do documento a mera irregularidade.
40. Contudo, o que está em causa não é defeito acessório ou suprável sem relevância estrutural, mas a falta de elemento essencial do ato de autenticação e, consequentemente, da própria aptidão executiva do documento.
41. A Recorrente insiste em sustentar a validade da citação, apesar de esta ter sido entregue a co-executado com interesses próprios e sem os elementos que o despacho judicial mandara entregar.

- 42. A própria Agente de Execução reconheceu a omissão documental.
- 43. O argumento da validade da citação não resiste à conjugação destes dois dados: entrega a terceiro processualmente interessado e falta dos documentos do recurso.
- 44. A Recorrente admite que o recurso interposto da decisão de indeferimento liminar tinha efeito meramente devolutivo.
- 45. Daqui decorre que a decisão recorrida se manteve eficaz enquanto não fosse revogada.
- 46. Por isso, as penhoras promovidas posteriormente assentaram em título que já havia sido judicialmente afastado como base idónea da execução.

VI. DOS PONTOS DECISIVOS QUE IMPÕEM A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO

- 47. Primeiro: a nulidade da citação foi arguida tempestivamente e nunca foi apreciada, apesar de constituir questão prévia essencial.
- 48. Segundo: a própria Agente de Execução reconheceu a omissão dos documentos que deveriam acompanhar a citação.
- 49. Terceiro: a citação não foi entregue ao Recorrido, mas a co-executado com interesses autónomos e potencialmente antagónicos.
- 50. Quarto: o título executivo foi corretamente considerado inexistente pela decisão recorrida, por ausência de requisito essencial do ato de autenticação.
- 51. Quinto: a procuração invocada para legitimar a atuação do mandatário é muito posterior ao ato certificado.
- 52. Sexto: o requerimento executivo entrou em juízo sem título e sem procuração, situação confessada pelo próprio mandatário da Exequente.
- 53. Sétimo: as penhoras subsequentes foram promovidas apesar de a decisão de indeferimento liminar se manter eficaz, atento o efeito meramente devolutivo do recurso.
- 54. O conjunto destes elementos não traduz simples acidente processual. Traduz encadeamento de vícios que compromete a execução desde a sua origem e impõe a improcedência do recurso.

VII. DO ABUSO DE DIREITO E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

- 55. Os factos relatados revelam padrão de atuação processual objetivamente incompatível com a boa-fé.
- 56. O processo executivo foi instaurado com documento insuficiente, a citação foi realizada em termos materialmente impeditivos da defesa, a nulidade arguida não foi decidida e o património do Recorrido foi atingido por constrições subsequentes.
- 57. A Exequente prosseguiu, assim, pretensão cuja fragilidade estrutural não podia razoavelmente ignorar.

58. Nos termos do artigo 334.º do Código Civil, é ilegítimo o exercício de um direito quando exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social e económico desse direito.
59. E, nos termos do artigo 542.º do Código de Processo Civil, a litigância de má-fé determina a condenação em multa e indemnização quando a parte deduz pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar, altera a verdade dos factos ou faz do processo uso manifestamente reprovável.
60. A atuação da Exequente, tal como resulta dos autos, preenche pelo menos indiciariamente esse padrão, devendo ser objeto de censura processual adequada.

VIII. DOS DANOS

61. Em consequência direta do processado executivo e das constrições subsequentes, o Recorrido suportou prejuízos patrimoniais e não patrimoniais cuja reparação requer.
62. Os montantes exatos deverão ser atendidos nos termos dos documentos juntos e, se necessário, ulteriormente liquidados, incluindo honorários, taxa de justiça, despesas de defesa, privação do uso de quantias penhoradas e danos não patrimoniais decorrentes da afetação da sua esfera pessoal e patrimonial.
63. Sem prejuízo de ulterior liquidação, o Recorrido peticiona indemnização não inferior ao montante global já documentado nos autos, acrescida de juros legais.

IX. CONCLUSÕES

64. A citação de 04 de julho de 2023 deve ser declarada nula, por ter sido entregue a co-executado não coabitante e com interesses processuais próprios.
65. A citação foi ainda efetuada sem os documentos do recurso, em violação do despacho judicial de 21 de abril de 2023.
66. O Recorrido arguiu tempestivamente essa nulidade, a qual não foi apreciada pelo Tribunal a quo antes da remessa dos autos à Relação.
67. O documento de 09 de dezembro de 2021 não constitui título executivo bastante, como corretamente entendeu a decisão recorrida.
68. As penhoras subsequentes assentaram em processado afetado por vícios essenciais e em título já judicialmente afastado.
69. O recurso da Recorrente não infirma a decisão de indeferimento liminar, antes reforça a procedência da posição do Recorrido.
70. Verifica-se fundamento para a condenação da Exequente como litigante de má-fé e para a reparação dos prejuízos sofridos pelo Recorrido.

X. PEDIDO

71. Nestes termos, requer-se a V. Exas. que julguem o recurso totalmente improcedente, mantendo-se a decisão de indeferimento liminar de 16 de março de 2023.

72. Subsidiariamente, requer-se a baixa dos autos à 1.^a instância para apreciação do incidente de nulidade da citação arguido em 06 de fevereiro de 2024.
73. Requer-se ainda que seja declarada a nulidade da citação de 04 de julho de 2023 e, em consequência, a nulidade do processado posterior que dela dependa.
74. Mais se requer o levantamento imediato das penhoras e bloqueios incidentes sobre o património do Recorrido, com restituição das quantias indevidamente apreendidas.
75. Requer-se a condenação da Exequente como litigante de má-fé, em multa e indemnização ao Recorrido, em montante a fixar por V. Exas. ou a liquidar ulteriormente, acrescido de juros legais.
76. Requer-se, por fim, a extração das certidões tidas por adequadas para remessa à Ordem dos Advogados e à CAAJ, bem como a condenação da Exequente em custas.

Lisboa, 18 de março de 2026

O Recorrido,

Nuno Miguel Silva Duarte